Informationsblatt 1: Urheberrecht

01 Rechtliche Regelungen und betriebliche Vorgaben

Was Versteht man unter dem Urheberrecht?

Das Urheberrecht besagt, dass ein/e Urheber/in alleiniges Recht besitzt sein/ ihr Werk für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dieses zu vervielfältigen und zu verbreiten, sowie sein/ ihr Werk zu verleihen wie zu senden oder auch aufzuführen. Somit umfasst das Urheberrecht gesetzliche Regelungen zum Schutz und der Verwertung geistigen Eigentums und definiert die Rechte von Urhebern.

Was schützt das Urheberrecht?

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seiner geistigen, persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehung zu seinem Werk. Somit hat er als einziger das Recht, sein Werk zu verwalten und zu entscheiden, was mit diesem passiert.

Wann und wie lange habe ich ein Urheberrecht?

Das Urheberrecht stellt Schöpfer und ihre Werke unter einen besonderen Schutz, doch hierdurch wird auch die Nutzung dieser Werke durch die Allgemeinheit eingeschränkt. Daher ist das Urheberrecht in seiner Dauer begrenzt. Nach seiner Verjährung gelten Werke als “gemeinfrei” und können von allen genutzt werden. Das Urheberrecht besteht für maximal 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers fort.

Was regelt das Urheberrechtsgesetz?

Es regelt die Nutzungsrechte des Werkes. Wie es verwendet werden darf, was man damit machen darf, welche Rechte der Urheber an den Erlösen hat, was eine angemessene Vergütung ist und wann die übertragenen Rechte an den Urheber zurückfallen.

Was fällt unter dem Urheberrecht?

Unter dem Urheberrecht fallen vielerlei Sachen. Es kann sowohl ein Objekt sein wie z.B ein Kunstobjekt oder ein Bauwerk, wie auch eine Tanzkunst oder Musik. Solange es einen Wert für den Urheber besitzt, kann es unter das Urheberrechtsgesetz fallen (Vorsicht: Es gibt Ausnahmen).

weitere Beispiele:

-Schriftwerke
-Computerprogramme
-Filmwerke
-Zeichnungen
-Pläne
-plastische Darstellungen

Quellen:
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/urheberrecht-48578
https://www.urheberrecht.de/dauer/
https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/urheberrecht/188827/was-steht-im-urheberrecht
https://www.urheberrecht.de/
https://www.klugo.de/rechtsgebiete/urheberrecht/was-schuetzt-das-urheberrecht-und-was-nicht
https://boehmanwaltskanzlei.de/grundlagen-urhebervertragsrecht/urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg

Was wird vom Urheberrecht ausgenommen?

Amtliche Werke wie z.B Gesetzes Verordnungen, Bekanntmachungen und auch Erlasse fallen nicht unter dem Urheberrecht. Diese gelten dann als Gemeinfrei. Ebenfalls fallen nicht patentierte spontane Ideen, sowie wissenschaftliche Erkenntnisse nicht unter das Urheberrecht.

Schranken des Urheberrechts

Der Urheber besitzt alleiniges Verwertungsrecht zu seinen Werken. Das heißt aber nicht, das seine Rechte uneingeschränkt gelten. Zugunsten der Allgemeinheit gibt es Beschränkungen, die man als Schranken des Urheberrechts bezeichnet.

Einige Schranken werden in den folgenden Paragraphen geregelt:

§44a Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen

Eine vorübergehende Vervielfältigung wie etwa eine zwischenspeicherung beim Computer durch den Arbeitsspeicher oder auch durch Internetbrowser angesammelte Cache, die einen schnelleren Zugriff auf bereits besuchte Seiten erlauben und das Streaming wird durch diese Schranke erlaubt. Werden keinerlei anderer Aspekte aus dem Urheberrecht verletzt, ist eine erlaubnisfreie Nutzung eines Werkes zulässig.

$49 Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare

Dieser Paragraph wird auch als Pressespiegel Bestimmung bezeichnet. Er erlaubt das abdrucken oder ausstrahlen von Werken.

§ 51 Zitate

Zitate sind erlaubt, wenn die Nutzung durch einen besonderen Grund gerechtfertigt werden kann.

Das Urheberrecht im Arbeits- und Dienstverhältnis

Auch während eines Arbeitsverhältnisses wird das Urheberrecht auftauchen und zum Thema werden. Das Urheberrecht liegt auch während der Arbeit beim Urheber und dieser hat das Recht darüber zu bestimmen. Der Arbeitgeber hat jedoch umfangreiche Nutzungsrechte für das entstandene Werk.

Wichtig dafür ist: Es muss muss gem. § 43 UrhG im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses entstanden sein

Quellen:
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/urheberrecht-48578
https://www.urheberrecht.de/dauer/
https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/urheberrecht/188827/was-steht-im-urheberrecht
https://www.urheberrecht.de/
https://www.klugo.de/rechtsgebiete/urheberrecht/was-schuetzt-das-urheberrecht-und-was-nicht
https://boehmanwaltskanzlei.de/grundlagen-urhebervertragsrecht/urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg

Aufgabenblatt 1:

Lösen Sie bitte folgende Aufgaben unter Zuhilfenahme des Informationsblattes 1 + 2 zum Urheberrecht und unter Berücksichtigung der entsprechenden BGB Gesetzestexte und Ihren eigenen Recherchen.

1. Ihr Arbeitgeber möchte gerne genauer auf das Urheberrecht achten und bittet sie, als Arbeitnehmer der Globetrotter GmbH, bezüglich der Wirkungszeit vom Urheberrecht zu recherchieren. Nennen sie wie lange das Urheberrecht gilt und was genau "Gemeinfrei" bedeutet.

2. Welche der folgenden Aussagen zum Urheberrecht ist richtig (r) und welche ist falsch (f)? Begründen Sie Ihre Entscheidung auf Nachfrage.

2.1 Amtliche Werke wie z.B Gesetzes Verordnungen, Bekanntmachungen und auch Erlasse fallen unter das Urheberrecht.	
2.2 Ein Urheber hat alleinigen Besitz über die Verwertungsrechte zu seinen Werken, jedoch sind seine Rechte nicht uneingeschränkt geltend.	
2.3 Das Urheberrecht schützt den Urheber in seiner geistigen, persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehung zu seinem Werk.	
2.4 Zitate sind beim Urheberrecht erlaubt, solange die Nutzung gerechtfertigt werden kann.	
2.5 Das Urheberrecht schützt nur das Werk und nicht den Urheber.	
2.6 Unter dem Urheberrecht fallen Schriftwerke und sogar Tanzkünste.	
2.7 Der Arbeitnehmer hat kein Urheberrecht, wenn das Werk im Unternehmen entstanden ist.	
2.8 Das Urheberrecht gilt 40 Jahre.	

3. Definieren sie den Begriff Urheberrecht und nennen sie Beispiele, was das Urheberrecht für den Urheber regelt.

4. Auch im Arbeits- und Dienstverhältnis gilt das Urheberrecht. Jedoch gibt es einiges zu beachten. Erläutern sie, welches Recht der Arbeitgeber hat, auch wenn das Urheberrecht beim Arbeitnehmer liegt.

5. Geben Sie drei Beispiele, welche Sachen unter das Urheberrecht fallen und drei Beispiele die vom Urheberrecht ausgenommen sind.

Quelle:

6. Erläutern Sie, was genau das Urheberrecht schützt.

Aufgabenblatt 1:

Lösen Sie bitte folgende Aufgaben unter Zuhilfenahme des Informationsblattes 1 + 2 zum Urheberrecht und unter Berücksichtigung der entsprechenden BGB Gesetzestexte und Ihren eigenen Recherchen.

1. Ihr Arbeitgeber möchte gerne genauer auf das Urheberrecht achten und bittet sie, als Arbeitnehmer der Globetrotter GmbH, bezüglich der Wirkungszeit vom Urheberrecht zu recherchieren. Nennen sie wie lange das Urheberrecht gilt und was genau "Gemeinfrei" bedeutet.

Das Urheberrecht besteht Maximal 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers fort. Danach wird das Werk als Gemeinfrei bezeichnet, was bedeutet, das es ab dem Zeitpunkt von jedem ohne Schutz genutzt werden kann.

2. Welche der folgenden Aussagen zum Urheberrecht ist richtig (r) und welche ist falsch (f)? Begründen Sie Ihre Entscheidung auf Nachfrage.

2.1 Amtliche Werke wie z.B Gesetzes Verordnungen, Bekanntmachungen und auch Erlasse fallen unter das Urheberrecht.	(f)
2.2 Ein Urheber hat alleinigen Besitz über die Verwertungsrechte zu seinen Werken, jedoch sind seine Rechte nicht uneingeschränkt geltend.	(r)
2.3 Das Urheberrecht schützt den Urheber in seiner geistigen, persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehung zu seinem Werk.	(r)
2.4 Zitate sind beim Urheberrecht erlaubt, solange die Nutzung gerechtfertigt werden kann.	(r)
2.5 Das Urheberrecht schützt nur das Werk und nicht den Urheber.	(f)
2.6 Unter dem Urheberrecht fallen Schriftwerke und sogar Tanzkünste.	(r)
2.7 Der Arbeitnehmer hat kein Urheberrecht, wenn das Werk im Unternehmen entstanden ist.	(f)
2.8 Das Urheberrecht gilt 40 Jahre.	(f)

3. Definieren sie den Begriff Urheberrecht und nennen sie Beispiele, was das Urheberrecht für den Urheber regelt.

Urheberrecht: Das alleinige Recht am eigenen Werke. Der Urheber kann es als einziger frei der Öffentlichkeit zugänglich mache, es vervielfältigen, verbreiten, verleihen und aufführen. Ebenfalls definiert es die Rechte des Urhebers.

Das Urheberrecht regelt z.B das Nutzungsrecht, die angemessene Vergütung, wie es verwendet werden darf und wann übertragene Rechte an den Urheber zurückfallen.

4. Auch im Arbeits- und Dienstverhältnis gilt das Urheberrecht. Jedoch gibt es einiges zu beachten. Erläutern sie, welches recht der Arbeitgeber hat, auch wenn das Urheberrecht beim Arbeitnehmer liegt.

Der Arbeitgeber hat umfangreiche Nutzungsrechte an einem Werk das unter einem Arbeitsverhältnis entstanden ist.

5. Geben Sie drei Beispiele, welche Sachen unter das Urheberrecht fallen und drei Beispiele die vom Urheberrecht ausgenommen sind.

Fallen unter das Urheberrecht: Schriftwerke, Zeichnungen, Filmwerke
Fallen nicht unter das Urheberrecht: Verordnungen, Erlasse, Gesetzes Verordnungen

6. Erläutern Sie, was genau das Urheberrecht schützt.

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seiner geistigen, vermögensrechtlichen wie auch persönlichen Beziehung zu seinem Werk. Somit hat der Urheber als einziger das Recht sein Werk zu verwalten und auch zu entscheiden was mit seinem Werk passiert.